

1500357-41.2021.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... 7 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, mas não deu prosseguimento por medo da reação dele. Informa que JHONE é muito ciumento e agressivo, constantemente ele discute com a declarante, profere ameaça de morte contra ela e jhone já pegou uma faca e disse que ia se matar. Ontem JHONE ficou discutindo e ameaçando a vítima das 23:00 horas até as 02 horas, ia para a sala, voltava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500357-41.2021.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-41.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2346306/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 22058830 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 3403/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 3409/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2346306 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2346306 - DEL.DEF.MUL. TUPÃ, 3403/21/229 - DEL.DEF.MUL. TUPÃ, 3409/21/229 - DEL.DEF.MUL. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONE DOS SANTOS FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos

JHONE DOS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi processado pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, §9º, CP, porque, segundo a denúncia, no período compreendido entre as 23h00 do dia 19 de dezembro de 2021 e às 02h00 do dia 20 de dezembro de 2021, na residência da Ria Teodoro Towkan Towkaniuk, nº 1070, nesta cidade e comarca de Tupã/SP prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe

os ferimentos de natureza leve apontados no exame de corpo de delito de fls. 210/211

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JHONE DOS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave. Consta dos autos que a vítima e o réu mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente três anos e possuem um filho em comum.

E segundo a acusação, o réu agrediu a vítima com socos no rosto durante uma discussão e causou-lhe os ferimentos apontados no exame de corpo de delito. e ameaçou-a de morte sem que houvesse qualquer justificativa para tanto (fls. 146/151).

A denúncia foi recebida a fls. 152/153

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação que não impediu, todavia, a continuidade da ação penal (fls. 169/170 e 172/173).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, as partes produziram as provas pertinentes para o deslinde do feito e apresentaram as Alegações Finais.

2. Fundamentação

A ação penal transcorreu sem máculas processuais e está em termos para o seu julgamento com a manutenção da decisão de fls. 172/173 pelos próprios fundamentos.

No mérito, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Jhone dos Santos Ferreira pela prática dos delitos previstos nos artigos 129 § 9º e 147 (por duas vezes), c.c artigo 61, inciso II, letra "f", todos do Código Penal.

A controvérsia limita-se à materialidade e, em caso positivo, a respectiva autoria.

A materialidade do delito de lesões corporais e da ameaça decorre do boletim de ocorrência de fls. 09/16, do exame de corpo de delito de fls. 210/211 que apontou a existência de lesões corporais de natureza leve na vítima e das demais provas existentes nos autos, especialmente do depoimento da vítima em Juízo.

A autoria também é certa e indubitosa.

A vítima ELISANGELA SANCHES DA SILVA declarou em sede policial: "Que convive com JHONE DOSSANTOS FERREIRA há 3 anos e desse relacionamento tem um filho que atualmente esta com 1 ano de idade. A casa onde reside é de propriedade da declarante. Jhone trabalha na lavoura e a declarante trabalha no Grande Hotel Tamoios, na função de camareira. Em 15/09/2021 a declarante registrou o RDO 2436/2021 de Ameaça contra Jhone, que saiu recentemente da prisão em liberdade provisória após ter cumprido 7 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, mas não deu prosseguimento por medo da reação dele. Informa que JHONE é muito ciumento e agressivo, constantemente ele discute com a declarante, profere ameaça de morte contra ela e Jhone já pegou uma faca e disse que ia se matar. Ontem JHONE ficou discutindo e ameaçando a vítima das 23:00 horas até as 02 horas, ia para a sala, voltava para o quarto, estava inquieto, segurou a declarante, sacudiu-a, desferiu-lhe socos, tapas, quebrou o vidro da porta da cozinha, danificou o sofá, quebrou outros móveis. Jhone segurou a declarante, apoderou-se de um facão dizendo que lhe cortaria o pescoço. Que por volta das 16h00m compareceu nesta Central de Polícia Judiciária a fim de registrar o Boletim de Ocorrência nº 3403/2021, ocasião que pleiteou medidas protetivas de urgência em desfavor do autor temendo pela sua integridade física (1500356-56.2021.8.260592). Ocorre que após a elaboração do registro retornou para o lar a fim de buscar alguns pertences do filho de tenra idade se preparando com o autor que se encontrava no imóvel. Desta feita o companheiro proferiu severas ameaças de mal injusto e grave contra a declarante propagando: "você não está fazendo nada para preservar a sua vida e das crianças"...pode começar a cavar a sua cova e bem funda". Em juízo confirmou suas declarações.

A informante ANGELA CALIL SANCHES declarou em sede policial: "Que é mãe de ELISANGELA SANCHES DA SILVA. Que nesta data, Elisângela pediu que a depoente buscasse seus 6 filhos de 17, 13, 8, os gêmeos de 4 e 1 ano de idade

respectivamente, e os levasse para a casa dela, porque seu companheiro JHONE estava "surtado", e ela ia na delegacia registrar a ocorrência porque foi agredida por ele durante amadrugada toda, e não queria que ele tivesse contato com as crianças quando ele chegasse do trabalho; que buscou as crianças na casa de sua filha e foi até a casa de uma irmã dela que mora próximo; que vizinhos da casa de sua filha alertaram a depoente que JHONE estava rondando a residência de sua filha; que ELISÂNGELA registrou boletim de ocorrência e depois foi até a casa em que a depoente estava, e então acionaram a polícia militar, que as acompanhou até a casa dela; que JHONE estava em frente da residência de ELISÂNGELA, e falou para ela: "pode cavar uma cova bem funda, para você e seus filhos" (SIC); como ELISÂNGELA havia acabado de pedir as medidas protetivas, os policiais algemaram JHONE, e o levaram para a delegacia de polícia. Que JHONE saiu da prisão há 8 meses, e desde então agride sua filha; que ultimamente vê marcas de agressões em sua filha; que apenas a criança de 1 ano é filho de JHONE; que ELISÂNGELA lhe contou que JHONE sufocou o próprio filho de 1 ano com o travesseiro porque ele estava chorando".

A testemunha BRUNO HENRIQUE MORALES DA SILVA declarou em sede policial: "Que é policial militar exercendo suas funções na cidade de Tupã/SP. Nesta data realizava patrulhamento quando foi acionado via COPOM para o atendimento de ocorrência sobre de violência doméstica. Asseverou que rumou para o cenário dos fatos onde manteve contato com a vítima Elisângela Sanches da Silva que relatou-lhe que no domingo (19.12.2021), por volta das 23h00m teria sido agredida e ameaçada pelo companheiro, ocasião que compareceu nesta Central de Polícia Judiciária por volta das 16h00m a fim de registrar o boletim de ocorrência pleiteando inclusive medidas protetivas, porém, após a elaboração do boletim retornou para a casa a fim de buscar alguns pertences quando o companheiro que se encontrava no imóvel proferiu ameaças, ocasião que acionou a polícia militar. Segundo o condutor, o indivíduo estava no imóvel e na presença da guarnição passou a questionar a companheira sobre o porquê do acionamento dos militares. Esclareceu que as partes teriam sido conduzidas ao plantão policial para as providências de Polícia Judiciária". Em juízo confirmou suas declarações.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática dos fatos. Afirmou que apenas discutiu com a vítima, estando ambos exaltados, e que teria dado um tapa em seu rosto.

Ocorre que a versão do réu restou isolada nos autos e, portanto, é insuficiente para contrariar as demais provas juntadas aos autos.

E nesse sentido, a vítima submeteu-se ao exame de corpo de delito à época dos fatos e constatou-se que ela apresentava lesões corporais compatíveis com a sua versão dos fatos e que, portanto, deve prevalecer, à míngua de provas sem sentido contrário (fls. 210/211), além de fotos que corroboram as afirmações (fls. 41/47). Diante deste contexto, em que pesem as alegações da defesa, não há qualquer elemento concreto nos autos que evidencie que a vítima poderia comparecer em juízo para deliberadamente prejudicar o réu com acusações graves, ressaltando-se que o ônus probatório caberia à defesa.

Como se vê, as provas reunidas aos autos, sobretudo o relato da vítima e o exame pericial demonstraram que o réu, no dia e local dos fatos, dolosamente e sem qualquer justificativa plausível, ofendeu a integridade física da referida vítima, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas a fls. 210/211, além de tê-la ameaçado de mal injusto e grave, e deverá responder pela infração ao delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Portanto, feitas estas considerações e comprovada a materialidade e a autoria delitiva, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Ameaça (art. 147, caput, do CP): 1 (um) mês de detenção ou, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa; - Lesão Corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, 9º, do CP): detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias são desfavoráveis à parte ré, que ostenta péssimos antecedentes, de modo que fixo a pena-base em: a) Ameaça (art.

147, caput, do CP): 1 (um) mês e cinco dias de detenção; b) Lesão Corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, 9º, do CP) 3 (três) meses e quinze dias de detenção

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas e com violência psicológica contra a mulher (art. 61, II, f, do CP), além de ser reincidente, de modo que deve haver aumento de 1/3 na pena do delito de ameaça, perfazendo 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Aumento em 1/6 a pena em relação ao delito de lesão corporal, perfazendo 04 (quatro) meses de detenção.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Há concurso material (art. 69 do CP - prática de duas ou mais infrações por mais de uma ação ou omissão) entre as infrações criminais de Ameaça e Lesão Corporal qualificada pela violência doméstica, 05 (cinco) meses e quinze dias de detenção. O regime inicial da pena privativa da liberdade será o semiaberto, que se mostra mais adequado à finalidade da pena (artigos 33 e seguintes do Código Penal), em especial diante das circunstâncias judiciais e da reincidência. Entretanto, tendo em vista que o réu se encontra preso cautelarmente desde 20 de Dezembro de 2021, considerando a pena aplicada e o artigo 387, §2º, CPP, autorizo que o restante do cumprimento de pena se dê em regime aberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos artigos 17 da Lei 11.340/2006 e 44, I, do Código Penal, assim como a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

3. Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387, do Código de Processo Penal condeno o(a)(s) réu(s) JHONE DOS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos pelo(s) crime(s) previsto(s) no(s) art(s). 129, §9º e 147, todos do Código Penal, a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Expeça-se, nos termos dos arts. 409 e 410 das NJCGJ, alvará de soltura clausulado (se por outro motivo não estiver presa) em favor da parte ré; com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ). Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, com a observação do disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os Autos.

Tupã, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA